



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Eskilstuna tingsrätts dom 2025-05-02 i mål T 2522-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [REDACTED], 1990 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud: Advokat Sanna Knutsson

Motpart

BB [REDACTED]

Ombud: Jur kand CC [REDACTED]

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

1. AA [REDACTED] ska ha ensam vårdnad om DD [REDACTED], 2020 [REDACTED].

2. DD [REDACTED] ska ha rätt till umgänge med BB [REDACTED] enligt följande.

- a) Tisdagen den sista jämna veckan varje månad kl. 13.00-14.30 i närvaro av umgängesstöd utsett av socialnämnden i Eskilstuna kommun i Eskilstuna kommuns umgänkeslokal vid **åtta** tillfällen. Umgänget ska påbörjas den 26 maj 2026.

- b) Därefter tisdagen den sista jämna veckan varje månad kl. 14.00-18.00 vid **fyra** tillfällen. Hämtning ska ske i närvaro av umgängestöd vid Eskilstuna kommuns umgängeslokal. Lämning ska ske utanför Eskilstuna kommuns umgängeslokal. Innan umgänge sker enligt punkt b) ska allt umgänge enligt punkt a) vara genomfört.
 - c) Därefter tisdagen och onsdagen den sista jämna veckan varje månad kl. 14.00-19.00. Hämtning och lämning ska ske vid DD:s skola. Innan umgänget sker enligt punkt c) ska allt umgänge enligt punkt b) vara genomfört.
 - d) Därutöver videoumgänge varannan tisdag ojämna veckor kl. 18.00-18.30, samt den 19 november kl. 18.00-18.30, den 25 december kl. 18.00-18.30, den 31 december kl. 18.00-18.30 och på DD:s skolavslutning i juni kl. 18.00-18.30.
3. Hovrättens interimistiska beslut den 26 februari 2026 ska inte längre gälla.
4. Denna dom gäller omedelbart utan hinder av att den inte fått laga kraft.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten ska besluta att hon ska ha ensam vårdnad om DD samt att det umgänge som tingsrätten beslutat om ska begränsas på så sätt att inget videoumgänge ska regleras och att umgänget i övrigt ska utövas i närvaro av umgängesstöd i Eskilstuna kommuns umgängeslokal kl. 13.00–14.30, tisdagen den sista jämna veckan varje månad under ett års tid. Om hovrätten skulle komma fram till att vårdnaden ska vara gemensam har AA yrkat att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

BB har motsatt sig att tingsrättens dom ändras i fråga om vårdnad men medgett att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos AA. BB har för egen del yrkat att DD ska ha rätt till umgänge med honom den sista tisdagen och onsdagen varje månad kl. 14.00-19.00 och därefter, från och med september 2027, den sista helgen varje månad från fredag kl. 14.00 till söndag kl. 19.00, med hämtning vid skolan och lämning utanför AA:s bostad. Han har vidare yrkat att DD ska ha rätt till videoumgänge med honom varje torsdag kl. 18.00-19.00, på DD:s födelsedag den 19 november kl. 18.00-19.00, den 25 december kl. 18.00-19.00, den 31 december kl. 18.00-19.00 och på DD:s skolavslutning i juni kl. 18.00-19.00.

AA har motsatt sig BB:s yrkanden.

BB har meddelat att han, om hovrätten skulle finna att umgänge ska äga rum i närvaro av umgängesstöd, har möjlighet att infinna sig i umgängeslokalen på tisdag eftermiddag en gång i månaden.

Parterna har framställt sina yrkanden även för tiden till dess hovrättens dom får laga kraft.

BAKGRUND

Parterna har tidigare varit gifta med varandra och bott tillsammans i Egypten, där BB är medborgare och alltjämt bor. AA är svensk medborgare och bor i Sverige tillsammans med DD, som idag är drygt fem år gammal.

Tingsrätten beslutade i dom den 2 maj 2025 att parterna även fortsättningsvis skulle ha gemensam vårdnad om DD samt att DD skulle ha rätt till dels upptrappat fysiskt umgänge med BB som skulle inledas i närvaro av umgängesstöd, dels videoumgänge varje vecka. AA överklagade tingsrättens dom och yrkade bland annat att tingsrättens beslut om umgänge tills vidare inte skulle få verkställas (inhibition). Hovrätten avlog AA:s begäran om inhibition. Därefter meddelades prövningstillstånd i målet. I februari 2026 yrkade AA att hovrätten skulle besluta att hon interimistiskt skulle få ensam vårdnad om DD och angav som skäl att parterna inte kunde komma överens om skolval. Den 26 februari 2026 biföll hovrätten AA:s interimistiska yrkande om ensam vårdnad. Efter tingsrättens dom har umgänge i närvaro av umgängesstöd ägt rum vid fyra tillfällen mellan juni och november 2025. Därefter har DD haft umgänge med BB utan umgängesstöd vid ett tillfälle i januari 2026.

Parterna har även tidigare tvistat om vårdnad och boende vid Eskilstuna tingsrätt. I det målet träffades en samförståndslösning.

PARTERNAS TALAN

Parterna har i hovrätten åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan i allt väsentligt på samma sätt som i tingsrätten. Parterna har i hovrätten i huvudsak anfört följande.

AA

BB är olämplig som vårdnadshavare. Det finns en uppenbar risk att

DD far illa genom tingsrättens dom och BB:s yrkanden. Risken består

i att AA fortsatt utsatts för våld, vilket DD bevittnar och exponeras för. Det finns vidare en risk att DD på annat sätt far illa genom psykisk ohälsa, otrygghet och försummelse. Det finns även en risk att DD olovligen förs bort. BB saknar förmåga att sätta DD:s behov främst och parterna kan inte ta gemensamt ansvar i frågor som rör henne. AA:s yrkanden är i enlighet med DD:s vilja och behov utifrån hennes ålder och mognad.

Under den period parterna levde tillsammans utsatte BB AA för fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Hon gjorde aldrig någon anmälan eftersom våld inom äktenskapet inte är kriminaliserat i Egypten. I parternas förra vårdnadstvist kom hon överens med BB eftersom hon var rädd för att han skulle komma till Sverige och att hans kontrollerande beteende skulle eskalera. Hon var även rädd för att han skulle föra DD till Egypten. Hon utsatts fortfarande för psykiskt våld och eftervåld samt känner sig kontrollerad av och är rädd för BB. Hon går på stödsamtal hos StoppCenter och har blivit diagnostiserad med PTSD på grund av det han har utsatt henne för. Den VBU-utredning som har gjorts är undermålig och saknar en riskbedömning.

De umgängen som ägt rum efter tingsrättens dom har inte gått bra, varken de fysiska eller videosamtalen. Inför det första fysiska umgängestillfället mådde DD inte bra. När EE och FF skulle hämta DD på förskolan inför umgänget reagerade DD kraftigt. Hon skrek och grät i 20 minuter och vägrade följa med. Det är första gången DD har uppträtt på det sättet vid hämtning. Umgänget i juli gick okej. Varken umgänget i augusti eller september blev av. Umgänget i oktober gick inte bra och fick avbrytas i förtid. Inte heller umgänget i november gick bra och under en stor del av umgänget ville DD bara vara med AA. Vid det första obehagade umgängestillfället vägrade DD följa med BB. AA och FF fick till slut följa med till Leos Lekland för att umgänget skulle kunna bli av. Även om DD tyckte det var roligt sökte hon sig ofta till AA.

När det gäller videoumgängena har endast ett fåtal av dessa fungerat bra. AA vill inte att hennes rädsla för BB ska spilla över på DD,

därför har EE och FF hjälpt till vid videoumgångena. AA har försökt föra en dialog med BB om hur samtalen ska gå till. Han har skickat riktlinjer som AA har försökt rätta sig efter, men det är svårt eftersom han ändrar sig och lämnar motstridiga besked. När AA har försökt rikta kameran mot DD har DD sprungit skrikande därifrån. För att DD inte ska behöva sitta och vänta på att BB ska ringa, ringer de upp honom. Vid ett flertal umgängestillfällen har BB vare sig ringt upp eller svarat när de ringt honom. När samtal väl sker förmår BB inte hålla i gång ett åldersadekvat samtal eller engagera DD.

BB uppgav vid huvudförhandlingen i tingsrätten att han kunde lära sig svenska på kort tid, men det har han inte gjort. Att han och DD inte kan kommunicera med varandra är ett stort problem som skapar otrygghet för DD. Under videoumgångena svarar DD när BB använder sig av översättningsverktyg men inte när han pratar engelska med henne. Familjerätten har bedömt att det behövs tolk vid umgänge i umgängeslokalen.

DD har påverkats negativt av umgångena och har under hösten 2025 haft en avvikande sinnesstämning. Hon har inte varit sig själv på förskolan och inte velat delta i gemensamma aktiviteter på samma sätt som tidigare. Hon är butter, känslig och skör jämfört med tidigare. Lämningarna på förskolan har varit svårare. DD har även berättat för förskolepersonal att hon inte vill ha samtal och inte gillar mötena med sin pappa. AA gör allt hon kan för att uppmuntra DD inför umgångena men hon kan inte tvinga henne. På video- och ljudinspelningarna framgår tydligt att DD inte vill träffa eller prata med BB. AA:s och DD:s relation påverkas negativt av att AA tvingar DD till umgänge mot hennes vilja. DD blir arg och slår AA. Bland annat med anledning av DD:s beteendeförändringar inleddes en BBIC-utredning för att utreda hur hon påverkas av umgänget med BB. Av utredningen framgår att DD inte mår bra över situationen och att hon uttrycker detta både med ord och förändrat beteende, bland annat att hon kissar ner sig.

Det finns inte så många beslut som måste fattas av båda vårdnadshavarna för barn i DD:s ålder, men de flesta kräver bank-id. Eftersom BB inte kan ha bank-id skulle han utfärda fullmakter, bland annat gällande skolval. Inför skolvalet hade parterna olika åsikter om vilken skola DD skulle börja i, vilket ledde till att BB återkallade fullmakten. AA tvingades därför lämna in en ansökan om interimistisk vårdnad till hovrätten. Hon hade inte fått information om att BB mejlat Eskilstuna kommun och godkänt att hon valde skola.

AA uppfyller sin informationsplikt. Hon har med något enstaka undantag skickat mejl till BB varje söndag med information om DD och en bild på henne. I början svarade BB inte på mejlen. På senare tid har han börjat svara men har en nedlåtande, kritisk och underliggande hotfull ton. Meddelandena visar att det finns en ömsesidig misstro till motpartens föräldraskap. Det framgår bland annat att BB inte tror på orsakerna till att DD mår dåligt. När BB inte tycker att AA sköter sig kopierar han in andra aktörer i deras mejlkonversation, till exempel familjerätten och ombuden. BB lämnar även felaktig eller motstridig information om hur umgängen har gått och om varför han ställt in umgänge. AA svarar på de frågor som BB ställer om DD men han svarar inte på hennes frågor. AA vill lägga till sitt efternamn så att DD heter bådas efternamn men BB tillåter inte det. Konversationerna visar tydligt att parterna inte har något förtroende för varandra.

BB

Efter att DD föddes hade parterna en omfattande kontakt och bodde med varandra både i Sverige och Egypten. Deras familjespråk har alltid varit engelska och planen var att DD skulle prata både engelska och svenska. BB har även lärt sig en del svenska och tar fortsatt svensklektioner. Han har för närvarande visum i Tyskland som gör att han kan komma till Sverige. Om han får tillräckligt med umgänge med DD kan han få uppehållstillstånd i Sverige. Anledningen till att han bad om en kopia av DD:s pass var för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning.

AA:s anklagelser om våld är inte sanna. Anklagelserna är svepande och omöjliga för BB att motbevisa. AA har inte gjort någon polisanmälan. De vittnen som hörts angående det påstådda våldet har helt förlitat sig på AA:s uppgifter. De har varken rätt utbildning eller kompetens att göra några egna bedömningar. Det stämmer inte heller att BB har kontrollerat AA. Det är ett återkommande mönster från AA:s sida att ständigt komma med nya påståenden och åberopa olika omständigheter som skäl för ensam vårdnad. Äktheten av det intyg i vilket det står att AA har diagnostiserats med PTSD ifrågasätts. AA har tidigare uppgett att hon var sjukskriven på grund av utmattningssyndrom, eftersom hon behövt lägga så mycket tid på domstolsprocessen. Fokus ska vara DD:s mående men i stället handlar det mest om hur AA mår. Som förälder är det viktigt att kunna härbärgera sina egna känslor och sätta barnets behov först.

BB använder inte vårdnaden som ett maktmedel mot AA. Vårdnadshavare behöver inte ha samma åsikt i alla frågor men de måste kunna föra en dialog med varandra. I september 2025 skrev han under fullmakter om skolval, vård och bankärenden. Därefter har parterna haft olika åsikter om vilken skola de skulle välja. Han ville att DD skulle gå i en engelskspråkig skola så att hon skulle lära sig engelska. Han blev upprörd eftersom han inte fick något svar på varför AA inte ville välja en engelskspråkig skola och drog därför tillbaka fullmakten gällande skolval. Han meddelade dock Eskilstuna kommun att han samtyckte till AA:s val av skola, men hans mejl vidarebefordrades inte till rätt avdelning. Han återkallade fullmakten gällande vård eftersom han inte anser att DD behöver traumabehandling.

AA uppfyller inte sin informationsplikt. Hon blandar ihop veckomejl och informationsmejl och BB har inte fått information om till exempel utvecklingssamtal. Han brukar svara på veckomejlen, men under en tid gjorde han inte det eftersom AA ville att all kontakt skulle gå genom tredje part. När han velat ha information om hur DD har det i förskolan har hon hänvisat honom dit. Den omständigheten att AA inte vill ha någon kontakt med honom kan inte vara ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden.

Efter äktenskapsskillnaden fungerade deras samarbete bra. Det var först när AA ville ha ensam vårdnad om DD som samarbetet slutade fungera eller i vart fall blev sämre. AA:s vägran att ha kontakt med honom försvårar både vårdnaden och umgänget. Det är tydligt att hon inte vill att det ska vara något umgänge. Det första umgänget i juni gick bra och DD gav honom en lång kram. Även umgänget i juli gick bra. Att umgänget i augusti inte blev av var på grund av ett missförstånd kring datum mellan hans ombud och socialtjänsten. Umgänget i september fick tyvärr ställas in eftersom han inte hade fått tillbaka sitt pass och visum.

Videoumgängena fungerade bra fram till att AA inte längre ville medverka till dem. Nu ställer EE och FF bara upp en telefon på ett bord och ringer upp honom. Han kan varken se eller höra DD då. AA kan göra mer för att få videoumgänget att fungera.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Utredningen är i huvudsak densamma i hovrätten som i tingsrätten. Kompletterande förhör har även hållits med AA och BB. Parterna har bekräftat det ombuden uppgett sakframställningsvis och främst berättat om förhållandena efter tingsrättens dom. På AA:s begäran har tilläggsförhör hållits med vittnena FF och GG. På BB:s begäran har nytt förhör hållits med vittnet HH.

Parterna har i hovrätten även lagt fram viss ny skriftlig bevisning.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Bedömningen av vad som är bäst för barnet ska ta sin utgångspunkt i vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § föräldrabalken om barnets grundläggande rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vad som är barnets bästa ska avgöras i varje enskilt fall utifrån de individuella förhållandena. Bedömningen ska bygga på kunskap och

beprövad erfarenhet. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt möjligt bör såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet beaktas. (Jfr prop. 2020/21:150 s. 129.) I 6 kap. 2 a § föräldrabalken anges vissa förhållanden som särskilt ska beaktas vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Det gäller dels risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa (se prop. 2024/25:10 s. 75). En riskbedömning är framåtsyftande. Om det kan konstateras att det finns en risk i något hänseende, ska domstolen bedöma hur stor risken är och om den kan hanteras. (Se a. prop. s. 19 och rättsfallet NJA 2024 s. 480.)

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). Gemensam vårdnad förutsätter i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna, eftersom det är nödvändigt för att de ska kunna ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Formerna för samarbetet kan emellertid se olika ut, och omfattningen av kontakterna mellan föräldrarna variera. Det viktiga är att föräldrarna kan hantera frågor som uppkommer och att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvarstagande inte går ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad. (Se prop. 2020/21:150 s. 133 f.)

Vårdnad

I den vårdnads-, boende- och umgängesutredning (VBU-utredning) som färdigställdes den 23 januari 2025 föreslogs att vårdnaden om DD ska vara gemensam, vilket tingsrätten också kom fram till. Sedan utredningen färdigställdes och tingsrättens dom meddelades har dock ytterligare tid gått och situationer uppstått som hovrätten har att beakta vid sin prövning.

Genom vad som framkommit i målet står det klart att parterna har helt olika uppfattningar om vad som hänt mellan dem under deras förhållande och att det, bland annat på grund av detta, nu finns en konflikt mellan dem. Av BB:s uppgifter i hovrätten har inte framkommit annat än att han i vart fall på kort sikt även fortsättningsvis kommer att bo i Egypten, vilket medför en rad praktiska svårigheter. Detta innebär att det måste ställas höga krav på ett fungerande samarbete mellan parterna. Av parternas egna uppgifter och utredningen i övrigt framgår att de efter tingsrättens dom haft fortsatta konflikter via mejl. Det är tydligt att det finns en misstro dem emellan.

För barn i DD:s ålder är det vanligtvis inte så många beslut som behöver fattas av båda vårdnadshavarna, detta kommer dock förändras i takt med att hon blir äldre. Det enda större beslut – om skolval – som behövt fattas efter tingsrättens dom har parterna inte kunnat lösa utan inblandning av domstol. Parternas dispyter har också fått till följd att BB återkallat de fullmakter rörande skolval och vård som han ställde ut i september 2025. Till detta kommer att parterna även tidigare tvistat om bland annat vårdnaden om DD.

Vid en sammantagen bedömning av vad som har framkommit i målet finner hovrätten att parterna har sådana samarbetssvårigheter att det är bäst för DD att vårdnaden inte är gemensam. Det har inte framkommit något i utredningen som gör att det finns anledning att ifrågasätta AA:s lämplighet som vårdnadshavare och boendeförälder. Hon ska därför tillerkännas ensam vårdnad om DD.

Som ensam vårdnadshavare har AA en skyldighet att lämna BB uppgifter om DD som kan främja deras umgänge. Det finns inget stöd i utredningen för BB:s invändning att AA inte har gjort detta och inte heller har något framkommit som ger anledning att tro att AA inte skulle fortsätta lämna uppgifter om DD på det sätt hon hittills har gjort.

Umgänge

En följd av bedömningen i vårdnadsfrågan är att DD kommer ha sitt stadigvarande boende hos AA, vilket även BB har medgett. Utgångspunkten är då att DD ska ha rätt till umgänge med BB om det inte strider mot hennes bästa.

I fråga om BB:s lämplighet som umgängesförälder gör hovrätten följande överväganden. Hovrätten delar inledningsvis tingsrättens bedömning att det inte har framkommit något i utredningen som tyder på att det finns en konkret risk för att BB skulle föra bort DD.

Hovrätten ifrågasätter inte att AA, när hon reflekterat över parternas relation i efterhand, har uppfattat den som våldsam och att hon upplever att BB fortfarande utsätter henne för psykiskt våld. Parterna har under de senaste åren framför allt haft kontakt via telefon och mejl, kontakter som i stor utsträckning har dokumenterats. AA har emellertid inte lagt fram någon utredning om specifika händelser eller kontakter som innefattat någon form av våld eller hot om våld. Som konstaterats tidigare är en riskbedömning framåtsyftande. Med beaktande av vad som anförts ovan och med hänsyn till att parterna lever separerade och i olika länder får risken för våld, och att DD far illa på grund därav, bedömas som låg.

Av tillbudsrapporten från förskolan den 27 juni 2025 framgår att DD till personal på förskolan sagt att hon inte ville ringa sin pappa och att hon var ledsen och inte ville följa med när EE och FF skulle hämta henne inför umgänge. Av umgängesrapporten framkommer dock inte annat än att umgänget därefter har fortlöpt bra den aktuella dagen. Även umgängena den 25 juli och 31 oktober 2025 har, av vad som framkommit av utredningen, genomförts utan anmärkning. Vid umgänget den 28 november 2025 framkommer av umgängesrapporten att DD var sjuk med feber dagen innan och att hon under umgänget hellre vill vara med AA samt att BB visade mycket känslor och frustration över situationen. Vid det första umgänget utan umgängesstöd den 31 januari 2026 har framkommit att DD inte ville följa med BB men att umgänget till slut blev av när AA

AA följde med. Avseende hur umgänget därefter gick har inte framkommit annat är att det synes ha gått bra.

Åberopad BBIC-utredning, som inleddes i oktober 2025 och avslutades den 6 mars 2026, innehåller bland annat sammanfattningar av orosanmälningar från DD:s förskola och BVC-sköterska. Av dessa framgår att AA berättat att DD under hösten 2025 haft utbrott och varit aggressiv, att hon kissat på sig på natten och haft separationsångest vid lämningar. Det framgår även att det finns en oro kring BB:s förhållningssätt kring DD och hans föräldraförmåga samt att DD inte mår bra av umgängen. Under rubriken Analys och bedömning i BBIC-utredningen görs bedömningen att den nya situation som DD befunnit sig i kopplad till umgängestillfällen kan vara en av eventuella förklaringar till hennes beteendeförändringar. Det framkommer vidare att DD befinner sig i behov av stöd i umgänge med BB eftersom de till följd av språkförbistringar inte kan kommunicera oförhindrat med varandra. Utredningen avslutades med att DD beviljades insats i form av en kontaktperson att medverka vid umgängen under viss tid.

Att de fysiska umgängen innebär en förändring i DD:s liv som kommer komma till uttryck på olika sätt är i sig inte konstigt. Den nya situationen kommer mycket sannolikt påverka henne och det kan komma att krävas lite tid innan hon känner sig trygg och bekväm med BB. Hovrätten anser inte att det som framkommit i målet – varken av videofilmerna eller den övriga utredningen – ger skäl att tro att DD far illa av umgänget. Att DD och BB i dagsläget inte talar samma språk anser hovrätten inte heller utgör ett hinder mot umgänge. Detta kommer att lösa sig över tid när DD lär sig engelska och BB lär sig mer svenska. Om det behövs och parterna kan enas om det kan situationen underlättas genom att ha en engelsk- och svensktalande kontaktperson eller tolk med vid umgängen.

Vad gäller övriga påståenden, exempelvis om psykisk ohälsa och försummelse, har det varken förts fram några omständigheter eller lagts fram någon utredning om att BB

BB skulle vara olämplig på sådana grunder eller att DD skulle riskera att fara illa av att träffa sin pappa.

Mot denna bakgrund finner hovrätten att BB är lämplig som umgängesförälder och att det inte finns någon beaktansvärd risk att DD far illa av umgänge. DD ska därför ges möjlighet att bygga upp en nära och god relation med BB. För att detta ska vara möjligt är det av vikt att umgänget mellan dem fortgår. Det måste dock anpassas så att det sker på ett tryggt sätt för DD och efter vad som är praktiskt genomförbart.

Vad gäller det *fysiska umgänget* har DD från juni 2025 och fram till nu träffat BB vid fem tillfällen. Mellan umgängestillfällena har det gått minst en månad, vilket är en lång tid för ett barn i DD:s ålder. Vid tidpunkten för huvudförhandlingen i hovrätten hade inte något fysiskt umgänge ägt rum sedan den 31 januari 2026. För att skapa trygghet för DD bör umgänget till en början återgå till att ske i närvaro av umgängesstöd. När detta pågått en tid kan umgänget övergå till att ske utan umgängesstöd. För att underlätta överlämningarna ska dessa under en tid ske i närvaro av umgängestöd vid umgängeslokalen. Efter fyra tillfällen ska umgänget övergå till att ske i enlighet med BB:s yrkande, det vill säga tisdagar och onsdagar kl. 14.00-19.00. Genom att BB får möjlighet att hämta DD i skolan kan deras anknytning stärkas och BB får en naturlig insyn i DD:s vardag.

Hovrätten har ingen möjlighet att i nuläget göra någon bedömning i fråga om det är förenligt med DD:s bästa att umgänget efter en tid trappas upp ytterligare. Hovrätten uppmuntrar dock parterna att komma överens om ett utökat umgänge i en takt som är lämplig för DD.

Parterna är överens om att *videoumgängena* under senare tid inte har fungerat bra. Även den utredning som hovrätten har tagit del av visar detta. Varken videofilmerna eller ljudfilerna ger dock något stöd för att det finns en risk att DD skulle fara illa av ett sådant umgänge. Hovrätten anser att videoumgängena i nu aktuellt fall är viktiga eftersom det saknas förutsättningar till ett mer frekvent fysiskt umgänge och det mot

bakgrund av DD:s unga ålder inte bör gå för lång tid mellan umgängestillfällena. Med beaktande av DD:s ålder och hur videoumgängena hittills har gått bör de dock vara färre och kortare än vad tingsrätten beslutat om. Videoumgänge ska därför ske under en halvtimme varannan tisdag.

Det ankommer på AA att skapa goda förutsättningar för att video-umgänget ska kunna bli så bra som möjligt för DD. Om samtalet sker via dator eller läsplatta i stället för en mobiltelefon och den som ringer upp på ett lämpligt sätt försöker få DD att delta i samtalet torde det öka chanserna för ett bra umgänge. Det ankommer även på BB att försöka anpassa umgängena efter hans och DD:s relation och DD:s ålder samt att i god tid meddela om ett umgänge måste ställas in. Slutligen är det viktigt att respektera om DD tydligt visar att hon inte vill prata eller om hon vill avsluta samtalet i förtid.

Övrigt

Domen ska vara gällande utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2026-05-15

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Cecilia Hager Larsson och Ann-Sofie Bodin, hovrättsassessorn Maria Järlefeldt, referent, samt nämndemännen Parvin Araghi och Roger Bodin.



ESKILSTUNA TINGSRÄTT

DOM

2025-05-02

Meddelad i
Eskilstuna

Mål nr

T 2522-24

PARTER**Kärande**AA [redacted], 1990 [redacted]
[redacted]
[redacted]Ombud: Advokat Alice Goldensohn
Advokatbyrå Rebecca Lagh AB
Upplandsgatan 7, 1 tr
111 23 Stockholm**Svarande**

BB [redacted]

Medborgare i Egypten

Ombud: CC [redacted]
Familjens jurist
Box 38005
100 64 Stockholm**DOMSLUT**

Med upphävande av tingsrättens interimistiska beslut av den 24 oktober 2024 beslutar tingsrätten följande.

1. AA:s [redacted] yrkande om ensam vårdnad om DD [redacted] ([redacted]) avslås. AA [redacted] och BB [redacted] ska alltså alltjämt ha gemensam vårdnad om DD [redacted] (2020 [redacted]).
2. DD [redacted] ska ha sitt stadigvarande boende hos AA [redacted].

Dok.Id 585228

Postadress

Box 363

631 05 Eskilstuna

Besöksadress

Västermarksgatan 18

Telefon

016-40 30 300

E-post: eskilstuna.tingsratt@dom.se

www.domstol.se

Telefax

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Expeditionstid

måndag – fredag

08:30–16:00

3. DD ska ha rätt till fysiskt umgänge med BB enligt följande.
 - a. I närvaro av umgängesstöd i Eskilstuna kommuns umgängeslokal vid fyra tillfällen klockan 15.00 – 16.30 fredagen den sista jämna veckan respektive månad med början den 27 juni 2025.
 - b. Med början månaden efter att det sista umgänge enligt punkten 2.a. genomförts; vid två tillfällen klockan 13.00 – 17.00 den sista lördagen respektive månad.
 - c. Med början månaden efter att det sista umgänget enligt punkten 2.b. genomförts, vid fyra tillfällen klockan 11.00 – 17.00 den sista lördagen respektive månad.
 - d. Med början månaden efter att det sista umgänget enligt punkten 2.c. genomförts, fortlöpande umgänge klockan 10.00 – 18.00 den sista lördagen respektive månad.
 - e. Vid umgänge enligt punkt 2.b – 2.d. ovan ska hämtning och lämning ske utanför Eskilstuna kommuns umgängeslokal.
 4. DD ska ha rätt till telefon- och videoumgänge med BB varje tisdag klockan 17.00 – 18.00.
 5. BB:s yrkanden om umgänge i övrigt ogillas.
 6. Tingsrättens dom gäller omedelbart, även om domen överklagas.
-

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

AA

Yrkande

AA har yrkat att vårdnaden om DD ("DD") ska tillerkännas henne ensam liksom att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

Inställning till BB:s yrkanden

AA har bestridit samtliga BB:s yrkanden undantaget att telefonumgänge klockan 17.00 – 17.30 varannan tisdag medgivits.

BB

Yrkande

BB har yrkat att DD ska ha rätt till fysiskt umgänge med honom enligt följande.

1. Med umgängesstöd vid ett tillfälle i månaden under en period om fyra månader;
2. därefter sista lördagen i månaden klockan 13.00 – 17.00 under en period om två månader;
3. därefter sista lördagen i månaden klockan 11.00 – 17.00 under en period om fyra månader;
4. därefter sista lördagen i månaden klockan 10.00 till söndag nästa dag klockan 10.00 under en period om fyra månader;
5. därefter fortlöpande sista lördagen i månaden klockan 10.00 till söndag nästa dag klockan 16.00

BB har också yrkat att DD ska ha rätt till telefon- och videoumgänge med honom varje tisdag klockan 17.00 – 18.00.

Inställning till AA:s yrkande

BB har bestridit att vårdnaden ska tillkomma AA ensam och gjort gällande att vårdnad även framgent ska vara gemensam. Han har medgett att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos AA

GRUNDER

AA

Grunder

AA har gjort gällande att hon är lämplig som ensam vårdnadshavare och hennes yrkande om ensam vårdnad är förenligt med DD:s bästa.

Det finns risk att AA utsätts för hot, våld och/eller andra övergrepp av BB, att DD bevittnar våld samt att DD genom BB psykiska ohälsa, missbruk och hans bristande omsorgsförmåga far illa med honom som vårdnadshavare.

BB utsatte AA under deras relation för fysiskt, sexuellt, psykiskt och ekonomiskt våld. Han har bland annat slagit henne, dragit henne i håret, tryckt henne och låst in henne. Hon har blivit utsatt för tjatsex och vaknat efter att han har förgripit sig på henne när hon sovit. Han har haft ett kontrollerade beteende.

Vidare finns en risk för att barnet olovligen förs bort och hålls kvar i Egypten, som inte är ansluten till Haagkonventionen.

Det föreligger en maktobalans som medför att det saknas förutsättningar för gemensam vårdnad. Parterna har bestående och djupgående samarbetssvårigheter som går ut över DD.

BB saknar förmåga att sätta barnets behov främst och parterna saknar med anledning av detta förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnen.

Det föreligger även praktiska svårigheter med att fatta gemensamma beslut på grund av att BB bor i ett annat land.

BB är olämplig som vårdnadshavare och umgängesförälder.

Videoumgänge har prövats tidigare och inte fungerat. BB har inte ringt under utsatt tid eller avbrutit umgänge med kort varsel. Han har även under umgänget velat veta saker om AA. DD är inte intresserad av videoumgänge med BB och det finns risk att hon förlorat förtroendet för AA om ett sådant umgänge tvingas på henne.

Grunder för bestridande av BB:s yrkanden

AA har som grund för bestridandet av BB:s yrkanden hänvisat till vad som anförts till grund för sitt eget yrkande samt anført att BB:s umgängesy rkanden inte är förenliga med DD:s bästa och han är olämplig som vårdnadshavare och umgängesförälder.

BB

Grunder

BB är lämplig som vårdnads- och umgängesförälder. Det stämmer inte att han är oengagerad, han har försökt få en kommunikation med AA kring umgänge men hon har ensidigt bestämt att videoumgänge ska ske endast en gång per vecka. Han har vidare försökt få till ett umgänge nu i samband med den muntliga förberedelsen och hans vistelse i Sverige, vilket har nekats av ombudet.

Barnets bästa innebär att barnet har ett behov och en rättighet av att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, såväl med sin boende- som umgängesförälder.

Reglerat umgänge behövs när boendeföräldern varken medverkar eller främjar en nära och god kontakt mellan barn och umgängesförälder. Kommunikationen dem emellan som vårdnadshavare är endast ensidig.

DD har även rätt till kontakt med andra anhöriga som hennes farmor, farfar, fyra fastrar och sex kusiner.

Det föreligger inte samarbetssvårigheter eller bortföranderisk

Grunder för bestridande av AA:s yrkanden

BB har anfört samma omständigheter till grund för sitt bestridande som för sina egna yrkanden.

BAKGRUND

Parterna har tidigare varit gifta och bott tillsammans med varandra i Egypten, BB stammar från och är medborgare i sagda land medan AA är från Sverige och svensk medborgare. De ingick först ett äktenskapskontrakt och kom sedan att gifta sig.

Vårnaden om DD med mera har tidigare varit föremål för tvist vid Eskilstuna tingsrätt men parterna träffade en samförståndslösning innebärande att vårnaden om DD skulle var gemensam och att hon skulle ha sitt stadigvarande boende hos AA. Tingsrätten meddelade dom om äktenskapsskillnad den 12 oktober 2022 samt erinrade om att vårnaden om DD alltjämt skulle vara gemensam. I den tidigare tvisten inhämtade tingsrätten en vårnadsutredning vilken åberopats som bevisning i aktuell tvist.

Under målets handläggning har interimistiskt beslut meddelats och vårnads, boende och umgängesutredning inhämtats liksom så kallat snabbyttrande.

BEVISNING

AA

Muntlig bevisning

AA har åberopat följande som tingsrätten tagit del av vid huvudförhandling

- fritt partsförhör med sig själv;
- vittnesförhör med socialsekreterare II [REDACTED];
- vittnesförhör med läkaren JJ [REDACTED];
- vittnesförhör med KK [REDACTED] vid socialtjänsten;
- vittnesförhör med LL [REDACTED], bekant till AA [REDACTED];
- vittnesförhör med FF [REDACTED], styvfar till AA [REDACTED]; samt
- vittnesförhör med GG [REDACTED], samtalsstöd vid socialtjänsten.

Skriftlig bevisning med mera

Såsom skriftlig bevisning eller medelst syn har AA [REDACTED] åberopat följande, häri benämnt i huvudsak såsom AA [REDACTED] benämnt respektive bevis

- Eskilstuna tingsrätts dom i mål T 4209-21 av den 12 oktober 2022;
- konversation mellan parterna på What's app och messenger från 2022;
- enheten Stoppcenters riskbedömning SARA;
- familjerättens vårdnads-, boende och umgängesutredning daterad den 5 maj 2022;
- Eskilstuna tingsrätts slutliga beslut i mål T 3676-22 av den 9 januari 2023;
- dagboksblad i Eskilstuna tingsrätts mål T 3676-22;
- BBiC utredning inledd den 10 november 2023;
- orosanmälan daterad den 10 november 2023;
- utredning och beslut från Enheten Stoppcenter, november-december 2023;
- socialtjänstens samtalsloggar;
- upplysning enligt 6 kap 20 § FB från socialnämnden i Eskilstuna kommun;
- parternas äktenskapsbevis;
- tjänstgöringsintyg TUI;
- messenger-konversation mellan parterna;
- BB:s [REDACTED] visum med giltighetstid 2020-12-10 – 2021-12-09;
- e-post från Migrationsverket daterat den 12 december 2023;
- läkarintyg från Försäkringskassan utfärdat av Överläkare JJ [REDACTED] den 23 september 2024;
- läkarintyg från Försäkringskassan utfärdat av Överläkare JJ [REDACTED] den 31 januari 2025;

- AA:s [redacted] samtalsloggar över videoumgängena 2023-10-24 – 2024-08-27;
- AA:s [redacted] samtalsloggar över videoumgången 2024-09-03 – 2025-02-04;
- veckomejl till BB [redacted] utan svar;
- ytterligare veckomejl till BB [redacted] utan svar;
- veckomejl till BB [redacted] med svar;
- ytterligare veckomejl till BB [redacted] med svar;
- e-post från BB [redacted] angående DD:s [redacted] födelsedag;
- e-post från BB [redacted] angående dom på äktenskapsskillnad;
- e-post från BB [redacted] med hotfullt innehåll den 15 december 2024;
- bild från umgänget i socialtjänstens lokaler den 10 november 2023;
- videofilmer från umgänget i socialtjänstens lokaler den 10 november 2023;
- familjerättens vårdnads-, boende och umgängesutredning daterad den 31 januari 2025;
- Utrikesdepartementet, Egypten - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 30 juni 2019;
- konversationer på messenger från 2015 mellan AA [redacted] och LL [redacted];
- skärmdumpar på BB:s [redacted] samtal och meddelanden på messenger till AA:s [redacted] mor;
- video från telefonumgänge den 4 mars 2025;
- skärmdumpar ur konversationer på messenger mellan parterna från 2022 och 2023;
- skärmdump på BB [redacted] samtal och meddelanden på messenger med AA:s [redacted] mor från tisdagen den 1 april 2025; samt
- skärmdump på konversation på messenger mellan parterna från när parterna var i en relation-

Tingsrätten har accepterat att hänvisning skett till bevisningen och AA [redacted] har genom sitt ombud redogjort för vad som varit cloun i respektive bevis.

BB

Muntlig bevisning

BB har åberopat fritt partsförhör med sig själv.

Skriftlig bevisning med mera

Såsom skriftlig bevisning eller medelst syn har BB åberopat följande, häri benämnt i huvudsak såsom BB benämnt respektive bevis

- konversation mellan parterna;
- veckobrev från AA och e-postsvar från BB från september 2024;
- veckobrev från AA och e-postsvar från BB från januari 2024,
- veckobrev från AA och e-postsvar från BB från juni 2024,
- veckobrev från AA och e-postsvar från BB från maj 2024,
- messenger konversationer mellan parterna från våren 2023;
- e-post från AA till banken i februari 2023;
- videofilmer från november och december 2023;
- vårdnadsutredning daterad den 4 maj 2022;
- så kallat snabbyttrande daterat den 28 februari 2022;
- BBIC-utredning utförd 2023-11-09 – 2024-03;
- BB:s ansökan om uppehållstillstånd;
- utdrag ur BB:s belastningsregisterutdrag;
- AA:s lönespecifikation;
- messenger konversationer mellan parterna från december 2021 till januari 2023;
- e-postkonversation mellan parterna, augusti 2024;
- veckobrev från AA med e-postsvar, november 2024 till mars 2025;
- skärmdump från BB:s offentliga Instagram-profil;
- e-postkonversation mellan BB och rektorn på DD:s förskola;

- skärmdumpar från 2023, 2024 och 2025 mellan DD:s mormor och BB ;
- kopia av BB:s Schengen-visum;
- kopia av parternas vigselbevis;
- ljudfil; samt
- diverse messenger. och e-postkonversationer.

Tingsrätten har accepterat att hänvisning skett till bevisningen och BB har genom sitt ombud redogjort för vad som varit cloun i respektive bevis.

DOMSKÄL

Tingsrättens utgångspunkter vid prövningen med mera

Inledningsvis kan konstateras att de påståenden som AA gjort och nu är föremål för prövning rätteligen borde varit föremål för tingsrättens prövning i det tidigare målet eftersom det inte ankommer på tingsrätten att ompröva en lagakraftvunnen dom. Eftersom AA dock gör gällande att symptom och problem som emanerat ur tidigare förhållanden först visat sig senare så får AA ändå tillåtas att åberopa de omständigheter som hon åberopat.

Såsom påpekats av ombuden upprepat ankommer det på tingsrätten att sätta barnets, i förevarande fall DD:s, behov främst. Något drastiskt kan saken uttryckas att föräldrarna väl och ve endast är relevant i den utsträckning det påverkar DD. Tingsrätten har dock att särskilt beakta om DD eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att DD olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Vid tingsrättens prövning gäller normala beviskrav för ett tvistemål, det innebär att ett påstående inte bara tas för gott utan att huvudregeln är att den som påstår något, exempelvis att ett barn riskerar att fara illa, har att styrka detta. Det är förvisso inte ett lika högt beviskrav som i ett brottmål men ändå ett högt beviskrav överstigande att det är *antagligt* eller *sannolikt*.

I det följande kommer inte tingsrätten att närmare redogöra för parter eller vittnens utsagor eller innehållet i den skriftliga bevisningen annat än i den utsträckning det är nödvändigt för tingsrättens bedömning.

Det är inte styrkt att AA utsatts för våld av BB

AA har berättat att hon utsatts för våld i bred bemärkelse – det vill säga innefattande exempelvis psykiskt och ekonomiskt våld och inte endast våld som psykiskt våld – av BB medan de bodde i Egypten. Tingsrätten kan inledningsvis konstatera att av AA:s förhör framgår i huvudsak inte närmare vilket specifikt våld hon skulle utsatts för när förutom att det var när parterna var gifta och bodde i Egypten. Påståendena är sådana att det är i det närmaste omöjliga att förebringa motbevisning. AA:s påståenden har av BB möts av förnekanden och förklaringar som inte framstår som orimliga.

AA:s uppgifter stöds av vittnesmål från professionella aktörer – närmast II, JJ och GG – som berättat att vad AA berättat för dem och symptomen hon uppvisat är förenligt med att AA utsatts för våld. Samtidigt har dessa vittnens slutsatser helt baserats på vad AA berättat för dem förhållandevis lång tid år efter att AA flyttat från Egypten. Inte heller har uppgifterna som AA lämnat till vittnena, enligt vad tingsrätten kunnat bedöma, varit detaljrikare än uppgifterna som AA lämnat vid tingsrätten. Slutligen har vittnenas arbetsuppgifter inte varit att genom att utreda de faktiska sakförhållandena utan att ge AA stöd och hjälp med utgångspunkt i vad hon berättat för dem, exempelvis synes några alternativa hypoteser till AA:s dåliga mående inte har undersökts.

Även FF:s vittnesmål har i denna del avsett vad AA flera år senare berättat och det har inte heller av hans vittnesmål framkommit ytterligare detaljer.

Det enda vittnet som lämnat uppgifter som får antas varit samtida med att parterna bodde i Egypten har varit LL . Av hennes vittnesmål har det framkommit att det enda specifika våld hon kunnat berätta om är att AA vid ett tillfälle berättat att BB knuffat och hållit kvar AA utan närmare detaljer eller tidsbestämning.

Mot BB:s förnekande anser inte tingsrätten att AA styrkt att hon utsatts för våld av BB .

Det är inte styrkt att DD eller AA riskerar att utsättas för våld av BB

Bortsett från vad AA gjort gällande om att BB ska ha utsatt henne för, vilket tingsrätten inte funnit styrkt, har hon gjort gällande att han uttryckt sig hotfullt mot henne i meddelanden samt att arabiska män ska ha spanat utanför hennes hus.

Tingsrätten som har tagit del av en överväldigande mängd meddelanden i olika format samt videofilmer kan förvisso finna att BB vid några tillfällen uttryckt sig på ett sätt som inte i alla delar är klädsamt, möjligen föranlett av en viss frustration. Tingsrätten anser dock inte att han direkt eller indirekt hotat AA .

Vad avser de arabiska män som enligt AA:s uppgifter ska ha spanat utanför AA:s hus så stöds inte denna uppgift av någon ytterligare bevisning och kan inte knytas till BB på något vis.

Under dessa förhållanden anser tingsrätten inte det visat att AA eller DD riskerar att utsättas för våld, hot eller att DD får bevittna våld eller hot.

Det är inte styrkt att det finns någon konkret risk för att DD förs bort av BB

Under tingsrättens förhandling har inte framkommit någon konkret risk för att BB skulle föra bort DD. Han har inte enligt något vittne givet uttryck för en önskan att föra DD till Egypten mot hennes vilja utan det enda som framförts är att det är en möjlighet. Det har gjorts gällande att Egypten inte tillträtt Haagkonventionen samt att BB har en praktisk möjlighet att skaffa ett egyptiskt pass för DD.

Den bortföranderisk som tingsrätten ska beakta är en konkret risk för bortförande i det enskilda fallet; alltså inte att det finns en bortförandemöjlighet, vilket i princip alltid finns, eller en abstrakt bortföranderisk. I detta fall har inga sådana omständigheter påståtts eller framkommit och än mindre styrkts.

Vårdanden om DD ska vara gemensam

Den allmänna utgångspunkten är att vårdnaden om ett barn ska vara gemensam eftersom det typiskt sett är det bästa för barnet. AA har, utöver vad tingsrätten prövat under de tre rubriker som närmast föregår denna, gjort gällande att vårdnaden inte ska vara gemensam då det råder en sådan obalans mellan parterna att vårdanden inte kan utövas. Mot bakgrund av vad tingsrätten funnit styrkt ovan kan inte AA:s uppfattning om en maktobalans i parternas förhållande utgöra ett hinder mot gemensam vårdnad om DD.

I övrigt har det inte framkommit några beaktansvärda omständigheter gällande parternas samarbete som talar mot att en gemensam vårdnad skulle vara möjlig. Att det medför vissa praktiska problem att ha gemensam vårdnad med någon som bor långt borta får tolereras, inte heller utgör BB:s avsaknad av BankID ett hinder mot gemensam vårdnad. För tingsrätten framstår det snarare som att praktiska frågor gällande vårdanden lösts av parterna.

BB har tidigare visat ett bristande engagemang i att umgås med DD, vad som framkommit gör dock inte att tingsrätten kan dra slutsatsen att han skulle vara olämplig att utöva vårdnaden om DD.

Vårdnaden om DD ska därmed, i likhet med socialnämndens förslag, även fortsatt vara gemensam.

DD ska ha rätt till fysiskt umgänge med BB

BB är DD:s far och utgångspunkten måste vara att hon har en rätt till kontakt med honom och att det är för hennes bästa. Att låta ett barn endast ha kontakt med en förälder via telefon- eller videosamtal utgör inte ett adekvat substitut för att träffa en förälder. Med beaktande av vad tingsrätten funnit ovan är inte ett umgänge uteslutet till följd av att AA eller DD riskerar att fara illa generellt sett eller att DD skulle riskera att föras bort.

Vid huvudförhandlingen har uppfattningen framförts av AA samt vittnen åberopade av henne att ett fysiskt umgänge med BB skulle vara riskabelt eftersom BB inte talar svenska och DD än så länge bara talar svenska. Det har därtill anförts att ett fysiskt umgänge möjligen skulle kunna vara aktuellt om några år när DD behärskar engelska. BB å sin sida ha anfört att han kan lära sig svenska på kort tid. Avseende det senare så är det svårt för tingsrätten att förstå varför han inte gjort detta tidigare; avseende det tidigare så är det svårt att tänka sig att DD skulle få den kontakt med sin far som hon har rätt till om ett fysiskt umgänge skulle få anstå i flera år. Under alla förhållanden kan kommunikation ske på andra sätt en genom att tala samma språk, såsom genom gester eller, i någon mån, med stöd av översättningsverktyg på telefonen. Tingsrätten anser därför inte att avsaknaden av ett gemensamt språk utgör hinder mot umgänge.

Under målet har framkommit att BB inte deltagit vid videoumgångena genom att han inte alltid ringa upp. Tingsrätten kan konstatera att av de videofilmer som ingivits framstår det som att AA, genom sina föräldrar, som

huvudregel endast placerat en telefon på ett bord och upplyst DD om att hennes pappa vill prata med henne. Därtill har framkommit att DD under vårdnadsutredningen uttalat sig negativt om BB och att hon uttryckt rädsla för honom, i liket med socialnämnden har tingsrätten svårt att förstå varför DD skulle känna rädsla för BB eller uttrycka sig negativt om honom baserat på hennes egna erfarenheter. Att BB stundom inte deltagit i videoumgången utesluter inte heller det ett fysiskt umgänge och gör det inte heller olämpligt.

Det har inte heller framkommit någonting graverande om det fysiska umgänget; att BB enligt KK varit väl påflugen och sedan nedstämd påverkar inte tingsrättens bedömning då det framstår som en helt normal, om än inte optimal, reaktion för en förälder som inte fått träffa sitt barn på lång tid.

DD ska därmed, i likhet med socialnämndens förslag, ha rätt till fysiskt umgänge med BB.

Umgänget ska inledas med umgängesstöd och trappas upp.

Eftersom BB inte träffat DD fysiskt med regelbundenhet i närtid ska umgänget inledas i närvaro av umgängesstöd på sätt som framgår av domslutet och därefter trappas upp utan närvaro av umgängesstöd i enlighet med BB:s yrkanden och socialnämndens förslag.

Umgänget ska ske dagtid

BB har yrkat att DD ska ha rätt till umgänge med honom innefattande övernattning. Socialnämnden har anfört att detta framstår som olämpligt då BB inte har en bostad i riket.

BB har anfört att han kommer att skaffa en bostad på lämplig plats i Sverige om DD tillerkänns rätt till fysiskt umgänge med honom. Tingsrätten kan konstatera att även om BB uppger sig ha sådana planer är det alltjämt

endast planer som saknar egentlig konkretion varför tingsrätten, i likhet med socialnämnden, inte anser att det är lämpligt eller förenligt med DD:s bästa med umgänge innefattande övernattning. Det fortlöpande umgänget ska därför bestå av ett längre umgänge dagtid.

DD ska ha rätt till videoumgänge varje vecka

Med beaktande av DD:s unga ålder är det extra viktigt att hon får ha regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Ett videoumgänge varannan vecka förslår då inte.

DD ska därför, i enlighet med socialnämndens förslag, ha rätt till en timmes videoumgänge varje vecka.

Domen ska gälla utan att den vinner laga kraft

Det är lämpligt att domen börjar gälla omedelbart varför den ska gälla även om den inte vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 23 maj 2025. Ange i överklagandet att det ska till Svea hovrätt.

För en enig tingsrätt

Pontus Andersson



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se